SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

Usługi w zakresie procesu modyfikacji oprogramowania systemów konsularnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych

Przetarg nieograniczony

Znak: BPZZ.270.6.2024

1. DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji warunków zamówienia oznaczają:

PPU	-	projektowane postanowienia umowy
OPZ	-	opis przedmiotu zamówienia
SWZ	-	specyfikacja warunków zamówienia
ustawa	-	ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)
Zamawiający	-	Ministerstwo Spraw Zagranicznych

2. ZAMAWIAJĄCY

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Adres do korespondencji:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
telefon kontaktowy: tel. +48 22 523 9910
adres poczty elektronicznej: bzp@msz.gov.pl

Strona internetowa prowadzonego postępowania, z której wykonawca może pobrać SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ (jeśli dotyczy) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b4340d60-bb72-11ee-9897-f6855eb846c0

Godziny pracy Zamawiającego: 8.15 – 16.15

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1 Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3.2 Oznaczenie postępowania

Usługi w zakresie procesu modyfikacji oprogramowania systemów konsularnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych; znak: BPZZ.270.6.2024 .

3.3 Wartość zamówienia

Szacunkowa wartość zamówienia przekracza progi unijne, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy.

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1 Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę Usług sukcesywnego, w miarę zgłaszanych potrzeb, wykonywania modyfikacji oprogramowania Systemów konsularnych oraz serwisu i szkoleń, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych na zasadach opisanych w umowie oraz w załącznikach do umowy.

2. Procedura zgłaszania potrzeb przez Zamawiającego oraz realizacja usług przez Wykonawcę została szczegółowo określona w załącznikach do umowy, w szczególności w Załączniku nr 1 do OPZ – Procesy zamawiania i wytwarzania Produktów Modyfikacji.

3. Usługi, o których mowa w ust. 1 będą określane w punktach funkcyjnych wyliczanych metodyką COSMIC.

4. Złożoność Usług oraz Produktów dodatkowych w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy liczby 4000 punktów funkcyjnych i nie będzie mniejsza niż 3000 punktów funkcyjnych, przy czym procedury ich szacowania, wyliczania i akceptacji są określone w załącznikach do umowy. Metoda wymiarowania systemów informatycznych w punktach funkcyjnych jest niezależna od stosowanych języków programowania, technologii, metodologii projektowej czy zdolności i możliwości zespołu zaangażowanego w proces wytwórczy systemu.

5. Wytworzone oprogramowanie musi być zgodne ze standardami Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 AA.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami).

4.2 Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

72230000-6 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania

4.3 Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu przepisów ustawy.

4.3.1 Powody niedokonania podziału zamówienia na części

Zamawiający przeprowadził analizę możliwości podziału zamówienia na części.

Stwierdzono, że nie ma takiej możliwości ze względów technicznych - architektura systemu jest monolityczna, co uniemożliwia wydzielenie modułów które byłyby możliwe do realizacji przez różnych wykonawców.

Wzięto pod uwagę rozdzielenie usług modyfikacji systemów od usług serwisu systemów. Stwierdzono, że takie rozwiązanie jest niekorzystne dla Zamawiającego z tego względu na to, że naprawy serwisowe oprogramowania polegają na zmianie kodu oprogramowania. W przypadku gdy kod oprogramowania jest modyfikowany przez różnych wykonawców (tj. w ramach rozbudowy i modyfikacji oprogramowania oraz w ramach usług serwisowych) istnieje ryzyko utraty gwarancji przez Zamawiającego.

4.4 Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu przepisów ustawy. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ.

4.5 Prawo opcji

Zamawiający zastrzega sobie możliwości skorzystania z prawa opcji obejmującego możliwość realizacji zamówienia w zakresie od 3000 punktów funkcyjnych do 4000 punktów funkcyjnych (wartość umowy) na zasadach określonych w umowie.

4.6 Informacja o zamówieniach podobnych

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

4.7 Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy

Zamawiający nie wymaga wykonywania przedmiotu umowy przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz.1465), przez wykonawcę lub podwykonawcę.

4.8 Podwykonawstwo

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

5. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

5.1 Miejsce wykonania zamówienia

5.1.1 Przedmiot Umowy będzie wykonywany w lokalizacjach Wykonawcy, z wyjątkiem prac wdrożeniowych, które będą wykonywane w lokalizacjach Zamawiającego na terenie m. st. Warszawy w budynkach Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie:

- Warszawa, al. J. Ch. Szucha 23,
- Warszawa, ul. Karmazynowa 1a,
- Warszawa, ul. Krywulta 2,

z zastrzeżeniem pkt 5.1.2.

5.1.2. Na etapie realizacji Umowy Zamawiający jest uprawniony do wskazania usług, które oprócz prac wdrożeniowych również muszą być wykonywane w lokalizacjach Zamawiającego na terenie m. st. Warszawy. W takim przypadku Zamawiający zapewni odpowiednie warunki zespołowi Wykonawcy, gdzie „odpowiednie warunki" oznaczają warunki zgodne z Kodeksem pracy.

5.2 Termin wykonania zamówienia

Wykonawca będzie zobowiązany świadczyć Usługi przez okres 48 miesięcy od dnia zawarcia Umowy lub do wyczerpania środków maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

6. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ – Z WYŁĄCZENIEM SKŁADANIA OFERT .

6.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

6.2 Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

6.3 Osobami uprawnionymi do komunikowania się z wykonawcami są: Paweł Gola, Aneta Marcinkiewicz.

6.4 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia.

6.5 Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, w tym minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa *Regulamin Platformy e-Zamówienia* oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy".

6.6 Komunikacja w postępowaniu odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze" („Formularze do komunikacji"), z wyłączeniem składania ofert – sposób przygotowania i złożenia oferty wskazany jest w pkt 11.

6.7 Wymagania i sposób złożenia oświadczeń, podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie Zamawiającego oraz ofert, zostały wskazane odpowiednio w Rozdziale 8, 9 i 11.

6.8 Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wyjaśnienia składane na wezwanie Zamawiającego (w tym wyjaśnienia w zakresie wyliczenia ceny oferty oraz wyjaśnienia treści oferty), jak również informacje, wyjaśnienia, oświadczenia, dokumenty, inne niż wymienione w pkt 6.7, przekazywane w postępowaniu, Wykonawca sporządza w postaci elektronicznej i przekazuje jako załącznik do „Formularza do komunikacji" lub jako tekst wpisany bezpośrednio do Formularza do komunikacji, w sposób umożliwiający ustalenie tożsamości osoby przekazującej. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.

6.9 Formularze do komunikacji umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik").

6.10 W przypadku załączników opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny)

- dodaje się uprzednio podpisany dokument wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny)
lub
- dokument z „wszytym" podpisem (typ wewnętrzny).

6.11 Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.

6.12 Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja".

6.13 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji"

wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

6.14 Jeżeli przekazywane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku - z zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa".

6.15 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w:

- rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. *w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie* (Dz. U. poz. 2452)

oraz

- rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. *w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy* (Dz. U. z 2023 r., poz. 1824).

6.16 W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem".

6.17 Wyjaśnienia treści SWZ:

6.17.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

6.17.2 Wnioski o wyjaśnienie należy przesyłać za pomocą Formularza do komunikacji.

6.17.3 Do korzystania z „Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

6.17.4 Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na **6 dni** przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

6.17.5 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, o której mowa w pkt 2, bez ujawniania źródła zapytania.

6.17.6 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 6.17.

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

7.1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
   a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, z późn. zm.; dalej: „Kodeks karny”),
   b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
   c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 - 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 poz. 826),
   d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
   e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
   f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
   g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
   h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
   - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 275; dalej: „ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów"), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7.1.2 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia zostaje wykluczony wykonawca w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

7.1.3 nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. *w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie*, zakazującym udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego punktu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego punktu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

7.1.4 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), zgodnie z którym, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1. wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy;

2. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 i 1285) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 roku, o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy;

3. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz.120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 roku, o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy.

7.1.5 w przypadku podstaw wykluczenia określonych w pkt 7.1.3 SWZ oraz 7.1.4 SWZ wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w przywołanych przepisach.

7.1.6 Uwaga: Zamawiający zastrzega, że w Części III Sekcja D Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ tj. „INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO” Wykonawca oprócz podstaw wykluczenia określonych w JEDZ stanowiącym **Załącznik nr 6** do SWZ, składa także oświadczenie w zakresie podstaw wykluczenia zawartych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

7.1.7 spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
b) zdolności technicznej lub zawodowej.

7.2 Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie minimum **1 000 000,00 PLN**.

W przypadku, gdy wartości, o których mowa powyżej będą wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

7.3 Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie Wykonawcy) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się niezbędnym doświadczeniem, tj. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej jedną usługę, w trakcie której Wykonawca stworzył lub modernizował system informatyczny, który charakteryzował się rozproszoną geograficznie, wielooddziałową architekturą oraz możliwością równoległej pracy minimum 500 użytkowników, zrealizowaną przy zastosowaniu metodyki wymiarowania za pomocą punktów funkcyjnych, zgodnej z normą ISO/IEC 14143-6, a wartość tej usługi bez kosztów dostaw wyniosła minimum 2 000 000 PLN brutto.

Poprzez usługę wykonywaną Zamawiający rozumie usługę będącą w trakcie realizacji, przy czym wartość zrealizowanej części usługi w ramach zawartej umowy na dzień składania ofert nie może być niższa niż 2 000 000,00 PLN brutto, a okres wykonywania zrealizowanej części usługi nie może być krótszy, niż 12 kolejnych miesięcy.

W przypadku, gdy wartości usług będą wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN po kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski wg kursu średniego podanego w dniu, w którym zostało przekazane przez Zamawiającego ogłoszenie o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

7.4 Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponować zespołem osób (minimum 7 osób), które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego, spełniających co najmniej poniższe wymogi tj.:

a) **Kierownik projektu** - minimum 1 (jedna) osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Kierownika projektu, posiadająca:
   - wykształcenie wyższe z zakresu informatyki lub techniki informacyjnej lub automatyki i robotyki lub mechatroniki lub elektroniki lub telekomunikacji,
   - ważny certyfikat w zakresie zarządzania projektami na poziomie co najmniej PRINCE2 Practitioner lub PMP lub IPMA level C,
   - 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z udziałem w co najmniej dwóch projektach informatycznych polegających na budowie lub modyfikacji lub utrzymaniu systemów informatycznych w charakterze kierownika lub zastępcy kierownika projektu, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert, wartość każdego z projektów wynosiła minimum 1 000 000 PLN brutto,

b) **Analityk** - minimum 1 (jedna) osoba wyznaczona do pełnienia funkcji analityka, posiadający:
   - wykształcenie wyższe z zakresu informatyki lub techniki informacyjnej lub automatyki i robotyki lub mechatroniki lub elektroniki lub telekomunikacji,
   - 3-letnie doświadczenie związane z udziałem w co najmniej dwóch projektach informatycznych polegających na budowie lub modyfikacji systemów informatycznych w charakterze analityka, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert, w zakresie których:
     - wartość każdego z projektów wynosiła minimum 1 000 000 PLN brutto,
     - w każdym stosowano metodykę wymiarowania za pomocą punktów funkcyjnych, zgodną z normą ISO/IEC 14143-6,

- w każdym do tworzenia dokumentacji analitycznej wykorzystywano narzędzie Enterprise Architect lub inne oprogramowanie wykorzystujące notację UML.

c) **Architekt IT** - minimum 1 (jedna) osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Architekta IT, posiadający:
- wykształcenie wyższe z zakresu informatyki lub techniki informacyjnej lub automatyki i robotyki lub mechatroniki lub elektroniki lub telekomunikacji,
- 3-letnie doświadczenie związane z udziałem w co najmniej dwóch projektach informatycznych polegających na budowie lub modyfikacji systemów informatycznych w charakterze architekta IT, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert, w zakresie których:
  - wartość każdego z projektów wynosiła minimum 1 000 000 PLN brutto,
  - w każdym stosowano metodykę wymiarowania za pomocą punktów funkcyjnych, zgodną z normą ISO/IEC 14143-6.

d) **Lider zespołu testerów** - minimum 1 (jedna) osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Lidera zespołu testującego, posiadający:
- 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z udziałem w co najmniej dwóch projektach informatycznych polegających na budowie lub modyfikacji lub utrzymaniu systemów informatycznych w charakterze lidera zespołu testerów, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert, wartość każdego z projektów wynosiła minimum 1 000 000 PLN brutto,

e) **Programista** - minimum 3 (trzy) osoby wyznaczone do pełnienia funkcji Programisty, posiadające:
- 2- letnie doświadczenie zawodowe związane z udziałem w co najmniej jednym projekcie informatycznym polegającym na budowie lub modyfikacji lub rozwoju systemu informatycznego w charakterze programisty aplikacji opartych na technologiach bazodanowych i internetowych, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert, wartość projektu wynosiła minimum 500 000 PLN brutto.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia ww. funkcji przez poszczególne osoby w zespole.

UWAGA

Doświadczenie zawodowe zdobyte w ramach różnych projektów informatycznych, w których brała udział dana osoba i realizowanych (równolegle) w tym samym czasie - nie podlega sumowaniu.

7.5 Oferta wykonawcy, który nie wykaże braku podstaw do wykluczenia określonych w:
- art. 108 ust.1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy
- art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę, oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)
- art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. *w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie*

- zostanie odrzucona.

7.6 Oferta wykonawcy, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu,

określonych w pkt 7.2 - 7.4 zostanie odrzucona.

7.7 Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

7.8 Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy. Powyższego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, orzeczono zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w orzeczeniu okres obowiązywania tego zakazu.

7.9 Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 7.8 SWZ, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 7.8 SWZ, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

7.10 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.2-7.4, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

7.10.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

7.10.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.

7.10.3 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

7.10.4 W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7.11 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia

umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.12 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ocena spełnienia warunków określonych w pkt 7.2 - 7.4 będzie dokonana łącznie. Powyższe zasady stosuje się również w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. Każdy z Wykonawców musi samodzielnie wykazać, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania określone w pkt 7.1.1 - 7.1.4 SWZ.

7.13 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają *usługi*, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7.14 Zamawiający, zgodnie z art. 139 ustawy, najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

8. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ORAZ OŚWIADCZENIA SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

8.1 Na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają wymagania, cechy i kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz kryteria oceny ofert (pkt 13 SWZ), zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą **przedmiotowych środków dowodowych w postaci próbki modyfikacji**, **określonej** w **Załączniku nr 13 do SWZ - Opis próbki modyfikacji i procedura jej oceny**. Dokumenty wchodzące w skład próbki, wyszczególnione w załączniku nr 13 do SWZ, należy spakować do formatu zip lub 7z i złożyć wraz z pozostałymi dokumentami składającymi się na ofertę. Dokumenty składające się na próbkę podlegają również zasadom ogólnym określonym w pkt 8.6 oraz 11. 3 SWZ.

Próbki zostaną wykorzystane przy ocenie ofert w kryterium „Kryteria techniczno-jakościowe próbki" oraz potwierdzeniu, że oferowane usługi spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami pkt 13.3 SWZ oraz **Załączniku nr 13** do SWZ - Opis próbki modyfikacji i procedura jej oceny i **Załączniku nr 14** do SWZ - Próbka - kryteria oceny jakości.

8.2 Przedmiotowe środki dowodowe określone w pkt 8.1 powyżej, nie podlegają uzupełnieniu ze względu na to, że służą potwierdzeniu zgodności z cechami i kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert.

8.3 Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie** o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 7.2 - 7.44 SWZ i niepodleganiu wykluczeniu.

Oświadczenie to wykonawca sporządza w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

a) Wykonawca sporządza JEDZ zgodnie z wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., w postaci

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesyła zgodnie z zasadami określonymi w pkt 11 SWZ.

b) JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe.

c) Wykonawca wypełnia cześć II, III, IV oraz VI formularza. W części IV wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α formularza. Wykonawca nie musi wypełniać pozostałych sekcji części IV formularza, dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona w oparciu o stosowne dokumenty wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składane na wezwanie zamawiającego, w trybie art. 126 ust. 1 ustawy.

d) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, JEDZ składa każdy z wykonawców. JEDZ ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

e) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

f) Zamawiający dopuszcza następujące formaty przesyłanych danych: .pdf lub .xml, .doc, .docx.

Wykonawca przygotowuje JEDZ przy pomocy interaktywnego formularza udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e- Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Może również korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w jednym z ww. formatów.

g) Wykonawca podpisuje JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.5 Dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, wymaga się aby wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (do ewentualnego wykorzystania wzór w Załączniku nr 5 do SWZ).

8.6 Wskazane przedmiotowe środki dowodowe i oświadczenia sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8.7 Pozostałe wymagania dotyczące składanych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów

określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. *w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1824).

9. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

9.1 Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących **podmiotowych środków dowodowych**:

9.1.1 informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem

9.1.2 wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 10 do SWZ.

Dowodami, o których mowa w niniejszym punkcie są:

- referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane.

  W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich3 miesięcy.

- oświadczenie wykonawcy, jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej.

9.1.3 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 11 do SWZ

9.1.4 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odnośnie do prawomocnego orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

– sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

Powyższe informacje należy złożyć w zakresie:

- *wykonawcy będącego osobą fizyczną lub podmiotem zbiorowym,*
- *urzędujących członków organu zarządzającego,*

- *urzędujących członków organu nadzorczego,*
- *wspólników spółki w spółce jawnej,*
- *wspólników spółki w spółce partnerskiej,*
- *komplementariuszy w spółce komandytowej,*
- *komplementariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej,*
- *prokurentów.*

9.1.5 oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

9.1.6 odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

9.1.7 oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 12 do SWZ.

9.2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt 9.1.4 – 9.1.7 składa każdy z tych wykonawców.

9.3 W przypadku polegania przez wykonawcę na zasobach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca składa dokumenty wymienione w pkt 9.1.4 - 9.1.7 dotyczące tego wykonawcy oraz każdego z tych podmiotów.

9.4 Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.), o ile wykonawca wskazał w JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków.

9.5 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę i znak postępowania, w którym te dokumenty zostały przez niego złożone. Zamawiający korzysta z tych oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 7.1.

9.6 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.1.4 (KRK) wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie o którym mowa w art.

108 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Dokument ten powinien być sporządzony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

9.7 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.1.6 (KRS lub CEiDG) wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokument ten powinien być sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

9.8 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt 9.6 i 9.7 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć.

Dokumenty te, w zakresie jakim dotyczą dokumentu z pkt 9.6, powinny być sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem.

Natomiast, w zakresie jakim dotyczą dokumentu z pkt 9.7, powinny być sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

9.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

9.10 Dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, wymaga się aby wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (do ewentualnego wykorzystania wzór w Załączniku nr 5 do SWZ).

9.11 Wskazane podmiotowe środki dowodowe sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazuje za pomocą Formularzy do komunikacji.

9.12 W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9.1, zostały

sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą lub notariusz.

9.13 W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9.1, zostały wystawione przez podmioty zwane upoważnionymi, tzn. inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca (np. urzędy, wystawca referencji):

9.13.1 jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument;

9.13.2 jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się poświadczone cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu (skan);

9.13.3 poświadczenie następuje poprzez opatrzenie pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

9.13.4 poświadczenia dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą lub notariusz.

9.14 Pozostałe wymagania dotyczące składanych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. *w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1824).

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający **nie wymaga** wniesienia wadium.

11. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

11.1 Wymagania ogólne:

a) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
b) Ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej;
c) Ofertę należy sporządzić w języku polskim;
d) Wymagane specyfikacją dokumenty, sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski;
e) Formularz oferty wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez wykonawcę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy; w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, wymaga się aby wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo;
f) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.2 **OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:**

11.2.1 **Formularz ofertowy** zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym

Załącznik nr 3 do SWZ ;

11.2.2 **Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy**, w tym podpisania oferty, *o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą*. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony;

11.2.2.1 pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym (do ewentualnego wykorzystania wzór w Załączniku nr 5 do SWZ);

11.2.2.2 w przypadku gdy pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu (skan) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje mocodawca lub notariusz;

11.2.3 **Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby** do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy – jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.2-7.4, polega na zdolności lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 i 2 ustawy;

11.2.3.1 Warunki jakie ma spełniać zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zostały określone w art. 118 ust. 4 ustawy;

11.2.3.2 W sytuacji gdy nie jest możliwe przedstawienie zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, zamawiający wymaga aby wykonawca załączył do oferty inny podmiotowy środek dowodowy, który będzie zawierał w szczególności informacje:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą;

11.2.3.3 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub środek dowodowy, o którym mowa w pkt 11.2.3.2, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym

11.2.3.4 W przypadku gdy zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, wówczas przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu (skan) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje wykonawca lub notariusz;

11.2.4 **pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców** w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia –

w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*;*

11.2.4.1 pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

11.2.4.2 w przypadku gdy pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu (skan) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje mocodawca lub notariusz;

11.2.5 oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – *w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* – (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ);

11.2.5.1 Oświadczenie sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

11.2.5.2 W przypadku gdy oświadczenie, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, wówczas przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu (skan) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz;

11.2.6 Oświadczenie JEDZ, o którym mowa w pkt 8.3;

11.2.7 **Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego** się o udzielenie zamówienia **dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k** Rozporządzenia 833/2014 **oraz art. 7 ust. 1** ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ);

11.2.8 **Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby** dotyczące przesłanek wykluczenia **z art. 5k** Rozporządzenia 833/2014 **oraz art. 7 ust. 1** ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – jeżeli dotyczy - (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ).

11.2.9 Wyjaśnienia uzasadniające **zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa** (jeżeli dotyczy).

11.2.10 **Przedmiotowe środki dowodowe**, o których mowa w pkt 8.1 SWZ.

11.3 **Złożenie oferty.**

11.3.1 Wykonawca **przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego**" udostępnionego przez zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe".

Zalecane jest by w procesie sporządzania i składania oferty korzystać ze wskazówek zamieszczonych w **Instrukcji interaktywnej**
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf

Złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym na Platformie e-Zamówienia wymaga aby

Wykonawca posiadał aktywowane konto na Platformie. W celu wypełnienia formularza ofertowego należy przejść do szczegółów postępowania i **wybrać przycisk Wypełnij** w sekcji Ogłoszenia i dokumenty postępowania utworzone w systemie/ Formularz ofertowy. **Funkcjonalność wypełnienia formularza dostępna jest tylko dla użytkowników będących Wykonawcami posiadającymi uprawnienie do Przygotowania ofert/wniosków/prac konkursowych.**

11.3.2 Po wypełnieniu danych na wszystkich ekranach dostępny jest przycisk **„Pobierz formularz", którego wciśnięcie pozwala na pobranie na lokalne zasoby dokumentu** będącego formularzem ofertowym wstępnie wypełnionego danymi podanymi na poprzednich ekranach oraz danymi które wprowadził Zamawiający przygotowując formularz do danego postępowania. **Po zapisaniu dokumentu należy go otworzyć w narzędziu umożliwiającym odczyt plików PDF** (np.: Adobe Acrobat Reader), wypełnić na wszystkich stronach odpowiednimi danymi i zapisać. Dokument można edytować wielokrotnie.

Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij" widocznego pod „Formularzem ofertowym" zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

11.3.3 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „**Oferty/wnioski**", widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto wykonawcy.

11.3.4 Po wybraniu przycisku „**Złóż ofertę**" system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola typu drag&drop („przeciągnij" i „upuść") służące do dodawania plików.

11.3.5 Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz ofertowy" w pierwszym polu „**Wypełniony formularz ofertowy**".

11.3.6 W kolejnym polu **„Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez wykonawcę"** wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.

11.3.7 Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku - z zaznaczeniem w nazwie pliku „**Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa**".

11.3.8 Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę".

11.3.9 **Formularz ofertowy i załączniki należy podpisać cyfrowo (kwalifikowanym podpisem elektronicznym).** Rekomendowanym wariantem podpisu wypełnionego formularza ofertowego jest podpisanie go podpisem wewnętrznym. Jednakże w przypadku podpisania wypełnionego formularza innym wariantem tj. podpisem zewnętrznym Platforma również przyjmie taki formularza i przetworzy go prawidłowo w zakresie weryfikacji podpisu pod warunkiem, że w przypadku tego wariantu podpisywania oddzielny plik z podpisem oferty zostanie załączony w sekcji „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę".

11.3.10 Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być opatrzone podpisem typu

zewnętrznego lub wewnętrznego.

11.3.11 W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę" dodaje się uprzednio podpisane dokumenty:

- wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny)

lub

- dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

11.3.12 W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

11.3.13 System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę.

11.3.14 Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO).

11.3.15 EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski".

11.3.16 Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

11.3.17 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski" używając przycisku „Wycofaj ofertę".

11.3.18 Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

11.3.19 Stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy Pzp (tj. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452)), **ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe i pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej**, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), **tj. w formatach danych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp**, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

12.1 Obliczenie ceny oferty

a) Cena oferty brutto w złotych zostanie określona jako **iloczyn ceny brutto w złotych punktu funkcyjnego oraz maksymalnej liczby punktów funkcyjnych**, które może zamówić Zamawiający w okresie czterech lat (**tj. 4000 punktów funkcyjnych**);
b) Minimalna liczba punktów funkcyjnych, którą zamówi Zamawiający nie będzie jednocześnie niższa niż 3000;
c) W ramach obliczenia ceny oferty Wykonawca określi cenę brutto w złotych **punktu funkcyjnego** biorąc pod uwagę powyższe oraz proces wytwórczy opisany w załączniku nr 1 do OPZ – Procesy zamawiania i wytwarzania Produktów Modyfikacji (również w podręczniku COSMIC).
d) Definicję Produktu Modyfikacji zawierają Istotne Postanowienia Umowy oraz podręcznik COSMIC;
e) Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia określony w Załączniku nr 1 (OPZ) oraz Załączniku nr 2 (PPU) do SWZ. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami wynikającymi z ww. dokumentów;
f) Wysokość wynagrodzenia wykonawcy podlega waloryzacji wyłącznie na warunkach wskazanych w Załączniku nr 2 (PPU);
g) Wykonawca podaje cenę oferty brutto w złotych oraz cenę brutto w złotych punktu funkcyjnego w **Formularzu ofertowym** stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ (wygenerowany z systemu e-Zamówienia);
h) W przypadku nie podania którejkolwiek z cen, o których mowa w lit. g, Zamawiający poprawi ofertę zgodnie ze wzorem wskazanym w lit. a.

12.2 Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

W takiej sytuacji, w ofercie wykonawca ma obowiązek:

a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

12.3 Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

13. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

13.1 Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga (pkt)
1.	Cena (C)	60
2.	Kryteria techniczno - jakościowe próbki	40
	SUMA:	**100**

13.2 Przy ocenie ofert w kryterium „Cena" (PC) punkty zostaną przyznane w poniższy sposób:

1) Cena – znaczenie 60% (maksymalnie do 60 pkt)
2) Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
3) Punkty w kryterium „Cena" będą obliczane na podstawie wzoru:

$$PC = \frac{CC_{min}}{CC_{of}} \times 60$$

gdzie:

PC – punkty przyznane Wykonawcy w ramach kryterium „Cena"

CC_{min} – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert

CC_{of} – cena brutto badanej ofert

4) Do wzoru zostaną przyjęte ceny podane przez Wykonawców w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

13.3 Przy ocenie ofert w kryterium „Kryteria techniczno-jakościowe próbki" (PJ) punkty zostaną przyznane w poniższy sposób:

1) Kryteria techniczno-jakościowe próbki – znaczenie 40 % (maksymalnie do 40 pkt)
2) Kryterium „Kryteria techniczno-jakościowe próbki" będzie rozpatrywane na podstawie oceny spełnienia wymagań opisanych w Załączniku nr 13 do SWZ oraz w Załączniku nr 14 do SWZ, na podstawie Próbki przedstawionej przez Wykonawcę.
3) Punkty w kryterium „Kryteria techniczno-jakościowe próbki" będą obliczane na podstawie wzoru:

$$PJ = \frac{C_j}{65} \times 40$$

gdzie:

PJ - liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Kryteria techniczno-jakościowe próbki";

C_j – liczba punktów przyznana Próbce ocenianej oferty;

65 – maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać oferta w ramach oceny próbki.

<u>Uwaga:</u> W przypadku niezłożenia Próbki wraz z ofertą, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 8.1 i Załączniku nr 13, oferta zostanie odrzucona.

<u>Załączniki</u>:

Załącznik nr 13 do SWZ - Opis próbki modyfikacji i procedura jej oceny

Załącznik nr 14 do SWZ - Próbka - kryteria oceny jakości

13.4 Sumaryczna liczba punktów zostanie obliczona według wzoru:

W = PC + PJ

gdzie:

W – łączna liczba punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach,

PC – liczba punktów przyznanych w kryterium „Cena”,

PJ – liczba punktów przyznanych w kryterium „Kryteria techniczno-jakościowe próbki”,

13.5 Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13.6 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie stosować zasadę, że oferta nieodrzucona, zawierająca najwyższą liczbę punktów przyznanych według powyższych kryteriów, jest ofertą najkorzystniejszą.

13.7 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert lub oświadczeń.

14. TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT

14.1 Termin składania ofert upływa dnia **12 marca 2024 r.**, o godz. **10:00**.

14.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12 marca 2024 r**., o godz. **11:00**.

14.3 Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

14.4 Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14.5 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

b) cenach zawartych w ofertach.

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

15.1 Wykonawca jest związany złożoną ofertą do dnia **7 czerwca 2024 r**.. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

16. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Projektowane Postanowienia Umowy stanowią Załącznik nr 2 do SWZ.

17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania.

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy.

19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

19.1 Zamawiający, o ile nie wpłynie odwołanie, zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

19.2 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 19.1, jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

19.3 Wykonawca przedłoży pełnomocnictwo zawierające umocowanie do zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

19.4 Procedura sprawdzająca. W terminie do 5 dni od otrzymania informacji o wyborze oferty, wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę osób skierowanych do realizacji umowy wraz z numerami PESEL, w celu poddania ich procedurze sprawdzającej przez właściwe służby kontroli Zamawiającego. W przypadku negatywnej weryfikacji, Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia osób niedopuszczonych do realizacji Zamówienia, osobami o kwalifikacjach potwierdzających spełnianie warunków udziału o których mowa w pkt 7.4 SWZ.

20. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

20.1 W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. *w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE* (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający wymaga, aby wykonawca złożył oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i/lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał na potrzeby niniejszego postępowania (zgodnie ze wzorem określonym w Formularzu oferty).

20.2 Ponadto, w związku z przetwarzaniem przez zamawiającego danych osobowych w ramach przedmiotowego postępowania zamawiający w pkt 20.3 (poniżej) zamieszcza klauzulę informacyjną przewidzianą w art. 13 RODO.

20.3 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, informuję, że:

a) Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pani/Pana danych osobowych jest: Minister Spraw Zagranicznych, z siedzibą w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 23, tel. +48 225230000, a wykonującym obowiązki administratora danych jest Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji;
b) Minister Spraw Zagranicznych powołał inspektora ochrony danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.
   Dane kontaktowe IOD:
   adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

adres e-mail: iod@msz.gov.pl

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt. Usługi w zakresie procesu modyfikacji oprogramowania systemów konsularnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych; znak sprawy BPZZ.270.6.2024, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
   - na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
   - na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
   - na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
   - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
   - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych;
   - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
   - na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

22. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1	–	Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami
Załącznik nr 2	–	Projektowane postanowienia umowy
Załącznik nr 3	–	Wzór Formularza oferty
Załącznik nr 4	–	Wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5	–	Wzór pełnomocnictwa
Załącznik nr 6	–	Wzór JEDZ
Załącznik nr 7	–	Wzór oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 8	–	Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 9	–	Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dotyczące usług, które wykonają poszczególni wykonawcy
Załącznik nr 10	–	Wzór wykazu usług
Załącznik nr 11	–	Wzór wykazu osób
Załącznik nr 12	–	Wzór oświadczenia o aktualności JEDZ
Załącznik nr 13	–	Opis próbki modyfikacji i procedura jej oceny
Załącznik nr 14	–	Próbka - kryteria oceny jakości

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

/załączony w oddzielnym pliku/

Załącznik nr 2 do SWZ

Projektowane Postanowienia Umowy

/załączone w oddzielnym pliku/

Załącznik nr 3 do SWZ

Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego" udostępnionego przez zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe".

Załącznik nr 4 do SWZ

/składany na wezwanie Zamawiającego/

……
(nazwa i adres wykonawcy)

....., dnia ..... 2024 r.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. **Usługi w zakresie procesu modyfikacji oprogramowania systemów konsularnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych – znak sprawy BPZZ.270.6.2024,** oświadczam, że reprezentowany przeze mnie wykonawca:

☐ nie należy do grupy kapitałowej[1] w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia z innym wykonawcą który złożył odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia *

☐ należy do grupy kapitałowej[2] w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z nw. wykonawcami[3], którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia:

1. …….. (*należy podać nazwę (firmę) podmiotu i siedzibę*)
2. …….. (*należy podać nazwę (firmę) podmiotu i siedzibę*)

/wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny/

* właściwe zaznaczyć znakiem X

[1] Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275, z 2022 r. poz. 2581 i 2640 oraz z 2023 r. poz. 852) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

[2] j.w.

[3] Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą/ami, który/ży złożył/li odrębną/e ofertę/y, wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik nr 5 do SWZ

/składany jeżeli wymagane/

....., dnia ..... 2024 r.

Pełnomocnictwo

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ……, znak…....

.....

(pełna nazwa/firma wykonawcy)

z siedzibą .....

(adres)

zarejestrowany przez.....

pod numerem .....

reprezentowany przez:

1.....

2. .....

(dane osób upoważnionych do reprezentacji)

upoważnia .....

(dane osoby upoważnionej)

zamieszkałą/ego w .....

legitymującą/ego się .....

(nazwa i numer dokumentu: dowodu osobistego, paszportu)

do występowania w imieniu wykonawcy w postępowaniu, w tym:

1. podpisania i złożenia w imieniu wykonawcy oferty wraz z załącznikami*
2. składania w imieniu wykonawcy wszelkich oświadczeń woli i wiedzy oraz dokonywania czynności przewidzianych przepisami prawa takich jak poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem, zadawanie pytań, składanie wyjaśnień itp.*
3. zawarcia umowy w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.*

/wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny/

** niepotrzebne skreślić*

Załącznik nr 6 do SWZ

/składany wraz z ofertą/

Wykonawca przygotowuje JEDZ przy pomocy interaktywnego formularza udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

Załącznik nr 7 do SWZ
/składany wraz z ofertą/

Wykonawca:
……

……

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……

……

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Usługi w zakresie procesu modyfikacji oprogramowania systemów konsularnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych – znak sprawy BPZZ.270.6.2024** *(nazwa postępowania)*, prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych *(oznaczenie Zamawiającego),* oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.[4]

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. poz. 835).[5]

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA*: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne*.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w ……..……..
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),
polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby:
……..……..
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie: ……
(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu),
co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

[4] Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

[5] Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 i 1285) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz.120 ze zm), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: *wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.*]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

……

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: *wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.*]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

……

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) .....

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .....

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

/wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny/

Załącznik nr 8 do SWZ

/składany wraz z ofertą/

Podmiot udostępniający zasoby:

……

……

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……

……

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Usługi w zakresie procesu modyfikacji oprogramowania systemów konsularnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych – znak sprawy BPZZ.270.6.2024** *(nazwa postępowania)*, prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych *(oznaczenie Zamawiającego),* oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY:

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.[6]

[6] Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. poz. 835).[7]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) .....

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .....

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

/wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny/

d) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
e) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
f) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

[7] Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 i 1285) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz.120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Załącznik nr 9 do SWZ
/składany wraz z ofertą/

……., dnia …… 2024 r.

……
……
(nazwy i adresy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) dotyczące usług, które wykonają poszczególni wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Usługi w zakresie procesu modyfikacji oprogramowania systemów konsularnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych – znak sprawy BPZZ.270.6.2024, oświadczam, że**

1. Warunek dotyczący doświadczenia opisany w pkt. 7.3 SWZ spełnia/ają Wykonawca/y:

Pełna nazwa wykonawcy	Siedziba (ulica, miejscowość)	Usługi, które będą wykonywane przez wykonawcę

/wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny/

Załącznik nr 10 do SWZ

/składany na wezwanie zamawiającego/

……., dnia …… 2024 r.

……
(nazwa i adres wykonawcy)

Wykaz usług

Składając ofertę w postępowaniu na **Usługi w zakresie procesu modyfikacji oprogramowania systemów konsularnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych – znak sprawy BPZZ.270.6.2024** oświadczam, że posiadamy następującą wiedzę i doświadczenie:

L.p.	Przedmiot zamówienia (umowy)	Podmiot (na rzecz którego zostały wykonane)	Daty wykonania od/do (dd.mm.rrrr/dd.mm.rrrr)	Wartość brutto

* W przypadku zamówień w trakcie realizacji podać wartość zrealizowaną na dzień składania ofert.
Do wykazu należy załączyć dowody określające czy zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa są:

- referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zamówienia zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, o których mowa powyżej wraz z wykazaniem tych przyczyn.

/wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny/

Załącznik nr 11 do SWZ

/składany na wezwanie zamawiającego/

……
(nazwa i adres wykonawcy)

....., dnia ..... 2024 r.

Wykaz osób

Składając ofertę w postępowaniu na **Usługi w zakresie procesu modyfikacji oprogramowania systemów konsularnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych – znak sprawy BPZZ.270.6.2024** oświadczam, że do realizacji zadania skierujemy następujące osoby:

L.p.	Funkcja określona w pkt 7.4 SWZ	Imię i nazwisko	Informacje na temat posiadanych kwalifikacji zawodowych, zgodnie z pkt. 7.4 SWZ	Informacja dotycząca dysponowania osobą wskazaną w wykazie + Informacja o podstawie do dysponowania wskazaną osobą
1.	Kierownik projektu		Wykształcenie: …….. Posiada certyfikat: …….. Lata doświadczenia: ……. 1. Jako kierownik projektu/zastępca kierownika projektu brał udział w projekcie ……* Daty udziału w projekcie: …… Wartość projektu: …… 2. Jako kierownik projektu/zastępca kierownika projektu brał udział w projekcie ……* Daty udziału w projekcie: …… Wartość projektu: ……	Dysponuję/będę dysponować* *(niepotrzebne skreślić) na podstawie ..... (np. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy przedwstępnej itp.)
2.	Analityk		Wykształcenie: …….. Lata doświadczenia: ……. 1. Jako analityk brał udział w projekcie ……* Daty udziału w projekcie: …… Wartość projektu: …… W projekcie stosowano metodykę wymiarowania za pomocą punktów funkcyjnych, zgodną z normą ISO/IEC 14143-6: Tak/Nie** W projekcie do tworzenia dokumentacji analitycznej wykorzystywano narzędzie	Dysponuję/będę dysponować* *(niepotrzebne skreślić) na podstawie ..... (np. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy przedwstępnej itp.)

			Enterprise Architect lub inne oprogramowanie wykorzystujące notację UML: Tak/Nie** 2. Jako analityk brał udział w projekcie ……* Daty udziału w projekcie: …… Wartość projektu: …… W projekcie stosowano metodykę wymiarowania za pomocą punktów funkcyjnych, zgodną z normą ISO/IEC 14143-6: Tak/Nie** W projekcie do tworzenia dokumentacji analitycznej wykorzystywano narzędzie Enterprise Architect lub inne oprogramowanie wykorzystujące notację UML: Tak/Nie**	
3.	Architekt IT		Wykształcenie: …….. Lata doświadczenia: ……. 1. Jako architekt IT brał udział w projekcie ……* Daty udziału w projekcie: …… Wartość projektu: …… W projekcie stosowano metodykę wymiarowania za pomocą punktów funkcyjnych, zgodną z normą ISO/IEC 14143-6: Tak/Nie** 2. Jako architekt IT brał udział w projekcie ……* Daty udziału w projekcie: …… Wartość projektu: …… W projekcie stosowano metodykę wymiarowania za pomocą punktów funkcyjnych, zgodną z normą ISO/IEC 14143-6: Tak/Nie**	Dysponuję/będę dysponować* *(niepotrzebne skreślić) na podstawie ..... (np. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy przedwstępnej itp.)
4.	Lider zespołu testerów		Lata doświadczenia: ……. Jako lider zespołu testerów brał udział w projekcie ……* Daty udziału w projekcie: …… Wartość projektu: ……	Dysponuję/będę dysponować* *(niepotrzebne skreślić) na podstawie ..... (np. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy przedwstępnej itp.)

5a.	Programista		Lata doświadczenia: …….. Jako programista aplikacji brał udział w projekcie ……* Daty udziału w projekcie: …… Wartość projektu: ……	Dysponuję/będę dysponować* *(niepotrzebne skreślić) na podstawie ..... (np. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy przedwstępnej itp.)
5b.	Programista		Lata doświadczenia: …….. Jako programista aplikacji brał udział w projekcie ……* Daty udziału w projekcie: …… Wartość projektu: ……	Dysponuję/będę dysponować* *(niepotrzebne skreślić) na podstawie ..... (np. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy przedwstępnej itp.)
5c.	Programista		Lata doświadczenia: …….. Jako programista aplikacji brał udział w projekcie ……* Daty udziału w projekcie: …… Wartość projektu: ……	Dysponuję/będę dysponować* *(niepotrzebne skreślić) na podstawie ..... (np. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy przedwstępnej itp.)

* należy opisać wskazane projekty zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 7.4 SWZ;
** niepotrzebne skreślić.

/wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny/

Załącznik nr 12 do SWZ

/składany na wezwanie zamawiającego/

……
(nazwa i adres wykonawcy)

....., dnia ..... 2024 r.

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ)*

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. **Usługi w zakresie procesu modyfikacji oprogramowania systemów konsularnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych – znak sprawy BPZZ.270.6.2024,** oświadczam, że informacje zawarte w złożonym przez nas oświadczeniu - JEDZ, w zakresie niżej wymienionych podstaw wykluczenia wskazanych przez zamawiającego są aktualne:

• art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

• art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

• art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

/wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny/

*Na podstawie §2 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415 ze zm.) wydanego w oparciu o art. 128 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

Załącznik nr 13 do SWZ

Opis próbki modyfikacji i procedura jej oceny

1. Cel próbki

Celem opracowania Próbki modyfikacji (zwanej dalej Próbką) jest określenie zdolności do zrealizowania przedmiotu zamówienia oraz możliwej jakości produktów przyszłego Wykonawcy i obejmuje:

- Uzgodnienie Projektowe wraz z Szacowaniem Wstępnym,
- Analityczny Opis Modyfikacji,
- Pełne Wymiarowanie zgodne z *Podręcznikiem Wymiarowania COSMIC Systemów konsularnych MSZ*, stanowiącego załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia,

ma natomiast jedynie reprezentacyjny zakres ograniczony wymaganiami interesariuszy do próbki.

Poniżej zawarto opis sposobu przygotowania Próbki oraz przedstawiono kryteria jakościowo – techniczne, które będą podstawą oceny Próbki (Załącznik nr 11 do SIWZ).

2. Produkty próbki

Produktami próbki są:

- wymagania rozwiązania w formie Uzgodnienia Projektowego[8] (UP) wraz z szacowaniem wstępnym zgodnie z Podręcznikiem wymiarowania metodą COSMIC MSZ w wersji 3.7,
- Analityczny Opis Modyfikacji (AOM)[9] dla próbki na podstawie Uzgodnienia Projektowego,
  - treść analitycznego opisu modyfikacji,
  - raport z wymiarowania pełnego,
  - model opracowywanego fragmentu systemu,
  - wzór i zakres informacyjny raportu,
  - model parametryzacji systemu - specyfikacja słowników oraz parametrów systemowych.

3. Procedura przygotowania i przekazania Próbki

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przekazania Zamawiającemu Próbki zgodnie z poniższymi wymaganiami.

W celu zapewnienia jednakowych warunków prezentacji Próbki wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w przetargu, Wykonawcy i Zamawiający będą postępować zgodnie z następującymi zasadami:

- Przekazanie Próbki musi nastąpić razem z ofertą.
- Próbka musi być przekazana zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 8.1 SWZ.
- Treści wymagań wytworzonych na podstawie pkt 4 - „Treść wymagań interesariuszy do próbki” z szacowaniem wstępnym wytworzonych wymagań muszą być przygotowane w formacie .XLSX (Microsoft Excel) lub .ODS (OpenOffice Calc).

[8] Rozdział 3.2 punkt 3 Tabeli 3, s. 15 Podręcznik wymiarowania metodą COSMIC
[9] Rozdział 3.2 punkt 8 Tabeli 3, s. 17, Podręcznik wymiarowania metodą COSMIC

- Treść analitycznego opisu modyfikacji musi być przygotowana w formacie .PDF (Adobe Acrobat Reader Document), .DOCX (Microsoft Word) lub .ODT (OpenOffice Writer).
- Raport z wymiarowania pełnego musi być przygotowany w formacie .XLSX (Microsoft Excel) lub .ODS (OpenOffice Calc).
- Model opracowywanego fragmentu systemu musi być przygotowany w formacie .EAP (Sparx Enterprise Architect) lub w formacie zgodnym z XML (standard utrzymywany przez Object Management Group).

4. Treść Wymagań Interesariuszy do próbki

Wymaganie 1

Klient ma możliwość zarejestrowania w witrynie internetowej zgłoszenia podróży, na które składa się: imię, nazwisko, PESEL, miejscowość, adres, kraj (pole słownikowe), nr telefonu, adres email oraz „n" etapów podróży, gdzie każdy składa się z daty przyjazdu, daty wyjazdu, kraju (pole słownikowe), miejscowości, adresu, organizatora pobytu (pole słownikowe), ostrzeżenia dla podróżujących (wypełniane automatycznie przez system po wybraniu danego kraju). Każde zgłoszenie otrzymuje unikalny identyfikator i jest dodawane iteracyjnie do statystyki w postaci - liczba podróży (X) w danym miesiącu (Y) w danym roku (Z)..

Wymaganie 2

Ostrzeżenia dla podróżujących są pobierane automatycznie z systemu zewnętrznego w zdefiniowanych parametrem interwale, w formacie xml i zapisywane/nadpisywane w lokalnej bazie danych. System zewnętrzny nie wymaga autoryzacji przy pobieraniu danych.

Wymaganie 3

Administrator witryny ustala wartość parametru (w dniach), po upływie którego zostaną automatycznie usunięte zgłoszenia podróży, gdzie ostatnia data wyjazdu jest starsza o liczbę dni zdefiniowanych parametrem lub większą w stosunku do dnia obecnego. Administrator dodaje, edytuje i usuwa pozycje ze słowników kraj i konsulaty miedzy którymi występuje powiązanie:

- w danym kraju może być 0 lub „n" konsulatów,

- każdy konsulat może być przypisany do 1 lub „n" placówek..

Wymaganie 4

Pracownik konsulatu przygotowuje i wysyła wiadomość sms do osób aktualnie przebywających w krajach przypisanych do konsulatu. Wysłane wiadomości są archiwizowane w systemie i możliwe do przeglądania przez administratora

Wymaganie 5

Raport z ilości zarejestrowanych podróży w zadanym interwale (dzień od/do) z możliwością filtrowania wg kraju podróży.

Wyświetlenie statystyki w postaci – liczba podróży (X), miesiąc (Y), rok (Z).

5. Badanie i Ocena Próbki

5.1 Próbka stanowiąca dokument składany na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy na potwierdzenie spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia będzie badana zgodnie z wymaganiami określonym w pkt 1. Załącznika nr 14 do SWZ.

5.2 Niewykazanie spełnienia przez próbkę choćby jednego wymagania określonego w Załączniku nr 13 i w pkt 1. Załącznika nr 14 do SWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych jako oferty której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

5.3 Do badania spełniania przez próbkę wymagań w zakresie pkt 1 Załącznika nr 14 do SWZ mają zastosowanie przepisy art. 107 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.4 Próbka, która spełni ww. wymagania zostanie poddana ocenie w kryterium „Kryteria techniczno-jakościowe Próbki.

5.5 Punkty w kryterium „Kryteria techniczno-jakościowe Próbki" będą przyznawane w poniższy sposób:

1) Spełnienie reguł określonych w Załączniku nr 14 - „Próbka - kryteria oceny jakości" (KJ)

Próbka może otrzymać maksymalnie 40 pkt za spełnienie 40 reguł określonych w pkt. 2 Załącznika nr 14. Każda spełniona reguła (zgodnie z kryterium przyznania punktów) to 1 pkt. Spełnienie reguły dotyczy wszystkich elementów będących przedmiotem danej reguły, chyba że kryterium przyznania punktów mówi inaczej. W sytuacji niespełnienia kryterium przyznania punktów dla reguły próbka otrzymuje 0 pkt za daną regułę. Kryterium spełnienia reguły należy traktować pomocniczo.

2) Zgodności szacowania wstępnego oraz wymiarowania pełnego z Podręcznikiem wymiarowania metodą COSMIC MSZ w wersji 3.7 (ZzP)

Próbka może otrzymać maksymalnie 25 pkt w przypadku pełnej zgodności szacowania wstępnego oraz wymiarowania pełnego z Podręcznikiem. W sytuacji znalezienia błędu (brak zgodności z Podręcznikiem) z maksymalnej oceny odejmuje się 5% z 25 pkt (1,25 pkt za każdy błąd). W przypadku odnalezienia 20 błędów Próbka otrzymuje 0 pkt i nie jest dalej weryfikowana pod kątem zgodności z Podręcznikiem.

Łącznie Próbka może maksymalnie otrzymać 65 pkt (40 KJ + 25 ZzP).

Liczba otrzymanych punktów będzie podstawą do przyznania punktów ofercie w ramach kryterium oceny ofert „Kryteria techniczno – jakościowe próbki" wskazanym w pkt 13.3 SWZ.

Załącznik nr 14 do SWZ

Próbka - kryteria oceny jakości

1. Próbki – kryteria dopuszczenia

L.p.	Reguła	Kryterium spełnienia	Kryterium dopuszczenia
1	Element posiada identyfikator, który jest unikalny w skali całego modelu.	Każdy element typu: przypadek użycia, typ, komunikat musi posiadać identyfikator, który spełnia warunki unikalności w sposób zgodny z regułą.	Każdy element typu: przypadek użycia, typ, komunikat posiada identyfikator, który jest unikalny w skali całego modelu.
2	Zachowanie (przebiegi) przypadku użycia obrazowane jest przy pomocy diagramu aktywności.	Wszystkie przypadki użycia w modelu spełniają warunki w sposób zgodny z regułą.	Wszystkie przypadki użycia w modelu obrazowane są przy pomocy diagramu aktywności.
3	Przypadek użycia, który nie jest abstrakcyjny wykazuje przepływy obiektów.	Wszystkie przypadki użycia w modelu spełniają warunki w sposób zgodny z regułą.	Wszystkie przypadki użycia w modelu, które nie są abstrakcyjne wykazują przepływy obiektów.
4	Elementy strukturalne użyte w specyfikacji akcji do modelowania przepływu obiektów są typowane - mają określony typ w modelu dziedziny systemu.	Niezależnie od sposobu specyfikowania akcji (akcje modelu aktywności), specyfikacja przepływu obiektów wykorzystuje elementy typowane (piny, grupy danych), gdzie typ jest wskazany w modelu dziedziny systemu.	Wszystkie elementy strukturalne w specyfikacji akcji do modelowania przepływu obiektów wykorzystują elementy typowalne (piny, grupy danych), gdzie typ jest wskazany w modelu dziedziny systemu.

2. Próbki - kryteria oceny jakości

L.p.	Reguła	Kryterium spełnienia	Przydzielenie punktacji	Kryterium przyznania punktów
1	W częściach opisowych występują wyłącznie pojęcia, które są zdefiniowane w słownikach ogólnych w systemie, w słownikach związanych z danym modelem, słownikach związanych z danym elementem itp.	W opisie konkretnego elementu nie powinny się znaleźć pojęcia, które mogą budzić wątpliwości interpretacyjne (być niejednoznaczne, pozostawiać pole do interpretacji itp.).	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Opisy elementów są jednoznaczne i zdefiniowane w słownikach ogólnych w systemie, w słownikach związanych z danym modelem, słownikach z danym elementem itp.
2	Znaczenie stereotypów (rozszerzających metaklasy) wykorzystanych w modelu jest wyspecyfikowane	Każdy stereotyp użyty w modelu, niezawarty w profilu standardowym UML, musi być opisany, tak aby każdy zainteresowany mógł sprawdzić jego semantykę.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Każdy stereotyp użyty w modelu jest opisany w rozszerzeniach wykonawczych.
3	Element / model jest spójny, ma poprawne technicznie powiązania.	Poszczególne referencje są poprawne (np. nie odnoszą się do nieistniejących identyfikatorów), elementy są "walidowalne" (posiadają wszystkie niezbędne wartości atrybutów, aby można było przeprowadzić na nich dalsze walidacje / weryfikacje) itp.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Żadna z referencji nie odnosi się do nieistniejących identyfikatorów, a elementy posiadają wszystkie niezbędne wartości atrybutów.
4	Element abstrakcyjny posiada konkretne specjalizacje.	Jeśli w modelu wystąpią elementy abstrakcyjne, każdy z nich musi posiadać konkretne specjalizacje. Przynajmniej jeden	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Wszystkie elementy abstrakcyjne posiadają konkretne specjalizacje.

L.p.	Reguła	Kryterium spełnienia	Przydzielenie punktacji	Kryterium przyznania punktów
		element spełnia warunki w sposób zgodny z regułą. Konieczne wskazanie tego elementu.		
5	Nazwa przypadku użycia odpowiada celowi tego przypadku.	Nazwy wszystkich przypadków użycia spełniają warunek określony w regule	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Wszystkie nazwy przypadków użycia odpowiadają swojemu celowi.
6	Nazwa przypadku użycia zawiera kontekst strukturalny (np. klasy, bytu biznesowego itp.) na którym przypadek operuje.	Przynajmniej jeden przypadek spełnia warunek w sposób zgodny z regułą. Konieczne wskazanie tego przypadku użycia.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Przynajmniej jedna nazwa przypadku użycia zawiera kontekst strukturalny na którym przypadek operuje, we wskazanym przypadku użycia.
7	Przypadki użycia włączane na poziomie modelu przypadków użycia, są włączane na poziomie przebiegu (specyfikacji zachowania) przypadku użycia.	Przynajmniej jeden przypadek spełnia warunki w sposób zgodny z regułą. Konieczne wskazanie tego przypadku użycia.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Przynajmniej jeden przypadek użycia włączony na poziomie modelu przypadków użycia jest włączony na poziomie przebiegu przypadku użycia, we wskazanym przypadku użycia.
8	Przypadek użycia, który jest rozszerzany, specyfikuje w modelu punkty rozszerzeń z uwzględnieniem nazwy i miejsca rozszerzania odniesionego do specyfikacji przebiegu (zachowania).	Przynajmniej jeden przypadek spełnia warunki w sposób zgodny z regułą. Konieczne wskazanie tego przypadku użycia.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Przynajmniej jeden przypadek użycia, który jest rozszerzany, specyfikuje w modelu punkty rozszerzeń z uwzględnieniem nazwy i miejsca rozszerzenia odniesionego do specyfikacji przebiegu, we wskazanym przypadku użycia.

L.p.	Reguła	Kryterium spełnienia	Przydzielenie punktacji	Kryterium przyznania punktów
9	Relacja rozszerzania przypadku użycia przez inny przypadek, wskazuje punkt / punkty rozszerzania w przypadku rozszerzanym.	Przynajmniej jeden przypadek spełnia warunki w sposób zgodny z regułą. Konieczne wskazanie tego przypadku użycia.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Przynajmniej jeden przypadek użycia (relacja rozszerzeń przypadku użycia) w przypadku rozszerzeń wskazuje punkt / punkty rozszerzenia, we wskazanym przypadku użycia.
10	Przypadek użycia, który nie jest abstrakcyjny specyfikuje przebieg (zachowanie).	Wszystkie przypadki użycia w modelu spełniają warunki w sposób zgodny z regułą.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Wszystkie przypadki użycia w modelu, które nie są abstrakcyjne specyfikują przebieg.
11	Opis nie zawiera sformułowań specyficznych dla konkretnego typu interfejsu użytkownika oraz związanego z konkretnym projektem wyglądu.	Opisy wszystkich przypadków użycia spełniają warunki określone w regule.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Opisy wszystkich przypadków użycia nie zawierają sformułowań specyficznych dla konkretnego typu interfejsu użytkownika oraz związanego z konkretnym projektem wyglądu.
12	Opis nie zawiera sformułowań specyficznych dla technologii (modelu platformy) - nie określa jak system realizuje akcje.	Opisy wszystkich przypadków użycia spełniają warunki określone w regule.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Opisy wszystkich przypadków użycia nie zawierają sformułowań specyficznych dla technologii.
13	Akcja jest przypisana do odpowiedzialnego za realizację (użytkownik, system, interfejs użytkownika itp.).	Wszystkie akcje przypadków użycia w modelu są przypisane do odpowiedzialnego za realizację.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Wszystkie akcje przypadków użycia w modelu są przypisane do odpowiedzialnego za realizację (użytkownik, system, interfejs użytkownika itp.).

L.p.	Reguła	Kryterium spełnienia	Przydzielenie punktacji	Kryterium przyznania punktów
14	Akcja systemowa wiąże się z konkretnym działaniem systemu, które wynika z modelu.	Wszystkie akcje systemowe spełniają warunki określone w regule. Na przykład: odczyt/zapis danych modelowany przy pomocy przepływu obiektów, przetwarzanie danych wyspecyfikowane regułami systemowymi, wywołanie innego przypadku użycia.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Wszystkie akcje systemowe są związane z konkretnymi działaniami systemu, które wynikają z modelu.
15	Akcja określa co robi odpowiedzialny za jej wykonanie, nie odnosząc się do sposobu jak jest to realizowane.	Wszystkie akcje systemowe spełniają warunki określone w regule.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Wszystkie akcje systemowe określają co robi odpowiedzialny za ich wykonanie.
16	Reguła systemowa jest wyrażeniem typowanym.	Wszystkie reguły systemowe spełniają warunek określony w regule.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Wszystkie reguły systemowe są wyrażeniem typowanym.
17	Wyrażenie specyfikujące regułę operuje wyłącznie na dostępnych w dziedzinie reguły danych.	Wszystkie reguły systemowe spełniają warunek określony w regule.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Wyrażenia wszystkich reguł systemowych operują wyłącznie na dostępnych w dziedzinie regułach danych.
18	Jeżeli reguła nie posiada unikalnego identyfikatora w skali całego modelu, jest unikalnie identyfikowana w kontekście elementu, do którego należy.	Wszystkie reguły systemowe spełniają warunek określony w regule.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Wszystkie reguły systemowe, które nie posiadają unikalnego identyfikatora w skali całego modelu, są unikalnie identyfikowane w kontekście elementu, do którego należą.

L.p.	Reguła	Kryterium spełnienia	Przydzielenie punktacji	Kryterium przyznania punktów
19	Typ wyrażenia specyfikującego warunek początkowy / warunek końcowy jest typem logicznym i może przyjmować tylko wartości: prawda i fałsz.	Przynajmniej jeden warunek brzegowy spełnia warunki w sposób zgodny z regułą. Konieczne wskazanie tego warunku brzegowe.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Przynajmniej jeden warunek brzegowy jest typem logicznym i przyjmuje wartość prawda lub fałsz, we wskazanym warunku brzegowym.
20	Reguła jest wyrażeniem, dla którego zbiór wartości wyników nie jest jednoelementowy.	Wszystkie reguły systemowe spełniają warunek określony w regule.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Wszystkie reguły systemowe są wyrażeniami, dla których zbiór wartości wyników nie jest jednoelementowy.
21	Reguła (w tym warunek początkowy i końcowy) nie specyfikuje przepływu obiektów.	Wszystkie reguły spełniają warunek określony w regule. Np. Warunek początkowy: '…do przypadku użycia przekazywany jest obiekt klasy Płatnik…', nie jest poprawnym warunkiem początkowym, natomiast poprawne jest ograniczenie '...przekazany obiekt jest w stanie Płatnik::Wyrejestrowany…'.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Wszystkie reguły (w tym warunki początkowe i końcowe) nie specyfikują przepływu obiektów.
22	Reguła odnosi się wprost do nazw elementów w modelu dziedziny systemu (w przeciwieństwie do ich potocznego, zwyczajowego itp. brzmienia), na przykład: nazw literałów enumeracji, atrybutów typów, stanów obiektu (zgodnie z	Przynajmniej jedna reguła systemowa spełnia warunki w sposób zgodny z regułą. Konieczne wskazanie tej reguły systemowej.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Przynajmniej jedna reguła systemowa odnosi się wprost do nazw elementów w modelu dziedziny systemu, we wskazanej regule systemowej.

L.p.	Reguła	Kryterium spełnienia	Przydzielenie punktacji	Kryterium przyznania punktów
	nazwami stanów modelu maszyny stanów zachowania) itp.			
23	Elementy związane z przebiegiem nie specyfikują / nie zawierają treści statycznych prezentowanych użytkownikowi jako komunikaty.	Przebiegi wszystkich przypadków użycia nie zawierają treści statycznych prezentowanych użytkownikowi jako komunikaty.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Przebiegi wszystkich przypadków użycia nie zawierają treści statycznych prezentowanych użytkownikowi jako komunikaty.
24	Komunikaty interaktywne specyfikują w modelu listę możliwych opcji związanych z decyzjami użytkownika.	Przynajmniej jeden komunikat spełnia warunki w sposób zgodny z regułą. Konieczne wskazanie tego komunikatu.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Przynajmniej jeden komunikat specyfikuje w modelu listę możliwych opcji związanych z decyzjami użytkownika, we wskazanym komunikacie.
25	Decyzje systemowe występujące po komunikacie interaktywnym, uwzględniają wszystkie możliwe opcje wyboru dostępne dla użytkownika.	Przynajmniej jeden taki przypadek spełnia warunki w sposób zgodny z regułą. Konieczne wskazanie tego przypadku.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Przynajmniej jedna decyzja systemowa wystąpująca po komunikacie interaktywnym, uwzględnia wszystkie możliwe opcje wyboru dostępne dla użytkownika, we wskazanej decyzji.
26	Nazwa typu wskazuje modelowane pojęcie od strony systemu i zawiera rzeczownik w liczbie pojedynczej.	Wszystkie wyspecyfikowane typy spełniają warunki określone w regule.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Wszystkie nazwy typów wskazują modelowane pojęcia od strony systemu i zawierają rzeczownik w liczbie pojedynczej.
27	Opis określa kontekst i znaczenie danego typu w modelu.	Wszystkie wyspecyfikowane typy spełniają warunki określone w regule.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Wszystkie opisy typów w modelu określają kontekst i jego znaczenie.

L.p.	Reguła	Kryterium spełnienia	Przydzielenie punktacji	Kryterium przyznania punktów
28	Typ cechy (operacji, atrybutu) jest typem z modelu dziedziny systemu (zarówno dla typów danych jak i dla klas).	Wszystkie wyspecyfikowane typy spełniają warunki określone w regule.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Wszystkie typy cech są typami z modelu dziedziny systemu.
29	Nazwa typu prymitywnego jest jego identyfikatorem - jest unikalna w skali specyfikacji.	Wszystkie nazwy typów prymitywnych spełniają warunki określone w regule.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Wszystkie nazwy typów prymitywnych są ich identyfikatorami i są unikalne w skali specyfikacji.
30	Typ danych, którego wartości stanowią zamknięty zbiór, a znaczenie każdej z nich jest zdefiniowane, jest zamodelowany jako enumeracja (typ wyliczeniowy).	Typy, dla których zbiór wartości jest znany nie powinny być modelowane jako ogólne typy danych (lub typy prymitywne), gdzie wartości te są jedynie wyspecyfikowane opisowo.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Wszystkie typy, dla których zbiór wartości jest znany są zamodelowane jako enumeracje.
31	Model słownika określa wartości jego "meta-atrybutów": rozszerzalność słownika, modyfikowalność wartości słownika, możliwość usuwania wartości słownika.	Wszystkie modele słowników spełniają warunki określone w regule.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Wszystkie modele słowników określają wartości ich "meta-atrybutów": rozszerzalność słownika, modyfikowalność wartości słownika, możliwość usuwania wartości słownika.
32	Atrybuty klasy nie modelują jej stanów (zachowania instancji danej klasy). Do specyfikacji zachowania użyta jest maszyna stanów zachowania.	Wszystkie klasy spełniają warunki w sposób zgodny z regułą. Konieczne wskazanie klasy z maszyną stanów.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Wszystkie zachowania instancji danej klasy są modelowane za pomocą maszyny stanów, a nie atrybutów.

L.p.	Reguła	Kryterium spełnienia	Przydzielenie punktacji	Kryterium przyznania punktów
33	Klasa realizuje zasadę jednej odpowiedzialności - nie modeluje jednocześnie różnych aspektów dziedziny.	Wszystkie klasy spełniają warunki w sposób zgodny z regułą. Na przykład: pewne atrybuty klasy nie odnoszą się do merytorycznych aspektów (nazwa, opis itp. wartości słownika) a inne do formalno-proceduralnych (osoba zatwierdzająca, data zatwierdzenia wartości słownika).	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Wszystkie klasy modelują jednocześnie tylko jeden aspekt dziedziny.
34	Jeżeli klasa posiada specjalizacje, to wszystkie są specjalizowane ze względu na ten sam aspekt (dyskryminator), np.: typ dokumentu, rodzaj podmiotu itd. Aspekt ten można wywnioskować z nazw specjalizacji.	Wszystkie klasy posiadające specjalizacje spełniają warunki w sposób zgodny z regułą. Przynajmniej jedna klasa spełnia warunki w sposób zgodny z regułą. Konieczne wskazanie tej klasy.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Wszystkie klasy posiadające specjalizacje są specjalizowane ze względu na ten sam aspekt, a aspekt można wywnioskować z nazw specjalizacji.
35	Hierarchia specjalizacji jest konsekwentna - na poszczególnych poziomach dyskryminatory specjalizacji wyznaczają zbiory generalizacji (generalization set) nieposiadające części wspólnych ze zbiorami innych gałęzi na tym samym poziomie specjalizacji.	Specjalizacja może być jednoznacznie przypisana do jednej generalizacji. Przynajmniej jeden taki przypadek spełnia warunki w sposób zgodny z regułą. Konieczne wskazanie tego przypadku.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Przynajmniej jedna specjalizacja jest jednoznacznie przypisana do jednej generalizacji, we wskazanym przypadku.

L.p.	Reguła	Kryterium spełnienia	Przydzielenie punktacji	Kryterium przyznania punktów
36	Szablon nie zawiera odniesień do modelu danych.	Wszystkie szablony dokumentów zawarte w modelu nie zawierają odniesień do modelu danych.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Wszystkie szablony dokumentów zawarte w modelu nie zawierają odniesień do modelu danych.
37	Zakres dokumentu nie odnosi się do widoku (np. sposobów formatowania, miejsc wyświetlania).	Wszystkie zakresy dokumentów spełniają warunki określone w regule.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Wszystkie zakresy dokumentów nie odnoszą się do widoku.
38	Nazwa parametru jest unikalna w skali specyfikacji.	Wszystkie nazwy parametrów spełniają warunki określone w regule.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Wszystkie nazwy parametrów są unikalne w skali specyfikacji.
39	Model wartości parametru jest wyspecyfikowany jako typ danych.	Wszystkie wartości parametrów spełniają warunki określone w regule.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Wszystkie wartości parametrów są wyspecyfikowane jako typy danych.
40	Model kontekstu parametru ma zdefiniowany zbiór atrybutów, jako elementów typowanych, gdzie typ atrybutu jest typem danych.	Wszystkie konteksty parametrów spełniają warunki określone w regule.	0 pkt lub 1 pkt Łączna maksymalna ocena: 1 pkt	Wszystkie konteksty parametrów mają zdefiniowane zbiory atrybutów, jako elementy typowane, gdzie typ atrybutu jest typem danych.